ملخص «معالم في أصول الفقه»

من ص13 إلى ص124 · مركّز على صح وخطأ والاختيار من متعدد · بدون الأدلة (الآيات والأحاديث)

خطة المذاكرة

٣٠ د
التمهيد: التعريفات والفروق وطرق التأليف

٧٠ د
الحكم التكليفي: الواجب وتقسيماته والأربعة الباقية

٤٥ د
الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان

٤٥ د
المحكوم عليه (الأهلية والعوارض) والمحكوم فيه

٣٠ د
اختبر نفسك (آخر الملف)، وارجع للي غلطت فيه

المجموع حوالي ٤ ساعات. مربعات **«فخ»** الحمراء هي اللي يلعب عليها الدكتور في صح وخطأ، فلا تفوّتها.

تنبيه عن الملف: هذي الصفحات مو موجودة في الملفات اللي أرسلتها: ص48، ص62، ص64، ص80–83، ص95، ص97–100، ص112. أغلبها أسئلة ومخططات. ص48 فيها تعريف **الواجب المقيد**، وكتبته في الملخص من باقي كلام الكتاب.

ملاحظة على نسختك: في تعريف الفقه (ص14–15) أحد شطب كلمة «التفصيلية» وكتب «الإجمالية». الكتاب نفسه يقول: الفقه من الأدلة **التفصيلية**، وأصول الفقه يعتني بالأدلة **الإجمالية** (ص17). اعتمد كلام الكتاب.

التمهيد ص13–30

تعريف أصول الفقه

«أصول» لغة

جمع أصل، وهو أساس الشيء، أو ما يُبنى عليه غيره (حسياً كأساس البناء، أو عقلياً كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية).

«الأصل» اصطلاحاً

له معانٍ كثيرة، والأقرب لموضوعنا أنه بمعنى **الدليل**. فأصول الفقه = أدلة الفقه.

- الأدلة **الإجمالية** (مصادر التشريع) تُدرس في **أصول الفقه**.
- الأدلة **التفصيلية** يختص بها **علم الفقه والخلاف**.

الفقه

لغة: العلم، وقيل: الفهم. اصطلاحاً: **العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية**.

أصول الفقه لقباً (علماً مركباً)

العلم بالقواعد الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

شرح القيود:

- **القواعد:** جمع قاعدة، وهي قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة. مثالها: «الأمر للوجوب».
- **يُتوصل بها إلى الاستنباط:** المجتهد يستخرج بها الأحكام. مثالها: «النهي يفيد التحريم».
- **الشرعية:** تتوقف على الشرع، فتخرج الأحكام العقلية واللغوية والحسية.
- **العملية:** تقتضي فعلاً من أفعال المكلفين، من عمل القلب (كوجوب النية) أو اللسان أو الجوارح. ويخرج بها الاعتقاد.
- **التفصيلية:** الدليل الجزئي على حادثة معينة (آية تحريم الزنا مثلاً).

الفرق بين أصول الفقه والفقه ص17–18

يخلط بينهما كثير من الناس لشدة تلازمهما، لكن كل واحد منهما علم قائم بذاته.

	أصول الفقه	الفقه
يبحث في	الأدلة **الإجمالية** (الكلية) كالكتاب والسنة	الأدلة **التفصيلية** الجزئية الخاصة

دوره	بمثابة **الآلة**، و**الأساس والمنهج**، و**الميزان** الذي يضبط الفقيه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط (مثل علم النحو للنطق والكتابة)	استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقيّد بتلك المناهج
غايته	وضع قواعد كلية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام (مثال: الأمر للوجوب)	الوصول للحكم الجزئي مستعيناً بالقواعد الأصولية

القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ص19–20

تشتركان في وجهين: (١) كل منهما قضية كلية متعلقة بالفقه يدخل تحتها فروع كثيرة. (٢) كل منهما معيار وميزان للفروع: الأصولية معيار **لاستنباط** الفروع من الأدلة، والفقهية معيار **لضبط** الفروع المتشابهة.

الفرق	القاعدة الأصولية	القاعدة الفقهية
١	كيفية العمل **مع واسطة** (لا بد من توسط الدليل). مثالها: «الأمر المجرد عن القرينة للوجوب»	كيفية العمل **بلا واسطة** (الحكم منها مباشرة). مثالها: «اليقين لا يزول بالشك»
٢	**وسيلة** يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام	**ضابط** كلي للأحكام اللي توصل إليها المجتهد (ضوابط للثمرة)
٣	**متقدمة** في وجودها	متأخرة عنها

استمداده وحكم تعلّمه وفوائده ص20–23

- **يستمد من ثلاثة:** أصول الدين (ويسميه أكثرهم «علم الكلام»)، واللغة العربية (وعاء الكتاب والسنة)، والأحكام الشرعية (ليتمكن الأصولي من تصوير المسائل).
- **حكم تعلّمه: فرض كفاية** على الأمة، و**فرض عين** على المجتهد (لا يصل للاجتهاد إلا به).
- **فوائده:** (١) تعلّم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة (طفل الأنابيب، التأمين على الحياة، نقل الأعضاء، موت الدماغ...) (٢) الدعوة إلى الله بأسلوب مقنع (٣) مواجهة خصوم الشريعة اللي يزعمون أن الإسلام لم يعد صالحاً (٤) لا يمكن تفسير النصوص الشرعية **والقانونية** إلا لعالم بالأصول (٥) حماية الفقيه من التناقض.

نشأته ص24–25

- زمن النبي ﷺ: الصحابة يرجعون إليه، وإذا غابوا اجتهدوا. بعد وفاته أخذوا من الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا اجتهدوا. ثم التابعون نهجوا منهجهم وزادوا **الأخذ بفتاوى الصحابة**.
- كانت القواعد متناثرة ولم تتشكل علماً مستقلاً إلى أن جاء **الشافعي في القرن الثاني**، فجمع شتات العلم وصنّف **أول كتاب: «الرسالة»**، ألّفه **بطلب من الإمام عبدالرحمن بن مهدي**. فهو أول من وضع علم الأصول.
- العلماء بعده وافقوه في أكثرها، وخالفوه في بعضها، وزادوا عليه.

طرق التأليف ص26–27، ص30

الطريقة	أسماؤها	مميزاتها	كتبها
المتكلمين	طريقة الشافعية، طريقة الجمهور. كتب بها أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة	الميل الشديد للاستدلال العقلي، البسط في الجدل والمناظرات، تجريد المسائل الأصولية عن الفروع. ما أيّده العقل والبرهان فهو الأصل ولو خالف المذهب، فهي **أبعد عن التعصب**. الرسالة أول كتاب عليها	شرح تنقيح الفصول (القرافي)، اللمع وشرح اللمع (الشيرازي)، البرهان والورقات (الجويني)، التمهيد (أبو الخطاب)، روضة الناظر (ابن قدامة)
الفقهاء	طريقة الحنفية	متأثرة بالفروع وتخدمها. **تأخذ القواعد من الفروع** اللي وضعها أئمة المذهب. السبب: الحنفية ما لقوا كتاب أصول من وضع أئمتهم مثل الرسالة. سميت بطريقة الفقهاء لكثرة الفروع فيها، وهي أقرب للفقه. سلبيتها: التعصب للمذهب	الفصول في الأصول (الجصاص)، تقويم الأدلة (الدبوسي)، أصول السرخسي، ميزان الأصول (السمرقندي)
المتأخرين	الجمع بين الطريقتين	تحقق القواعد وتثبتها بالأدلة النقلية والعقلية، ثم تذكر الفروع وتطبقها عليها	بديع النظام (ابن الساعاتي)، جمع الجوامع (تاج الدين ابن السبكي)، التحرير (ابن الهمام)

فخ «طريقة المتكلمين» = الشافعية = الجمهور. و«طريقة الفقهاء» = **الحنفية**. لا تبدّل بينهم.

الحاكم والحكم الشرعي ص35–42

الفصل الأول (الحكم الشرعي) فيه أربعة مباحث: **الحاكم، الحكم الشرعي، المحكوم عليه، المحكوم فيه.**

الحاكم

- **الحاكم هو الله تعالى**، لأنه الخالق المالك، يتصرف في ملكه كما يشاء.
- **العقل ليس بحاكم:** هو آلة الإدراك والتمييز، ويميّز بعض الحسن والقبيح إذا صفا، لكنه لا ينشئ حكماً شرعياً. الثواب والعقاب الأخروي ما يُعرفان إلا بالوحي.
- **الرسول ﷺ ليس بحاكم:** هو **مبلّغ وناقل ومبيّن** للتشريع، وليس مشرّعاً.

تعريف الحكم الشرعي

> **خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.**

- **خطاب الله:** كلامه. والخطاب الموجّه لغير المكلفين (مثل الوحي إلى النحل) **لا يعتبر حكماً** لأنه ما تعلّق بفعل مكلف.

- **أفعال المكلفين:** كل ما يدخل تحت قدرة المكلف: أعمال القلب (الإيمان) وأعمال الجوارح، و**الإقدام على الفعل والكف عنه** (الصوم كفّ).
- **الاقتضاء = الطلب:** طلب فعل جازم = **إيجاب**، غير جازم = **ندب**. طلب ترك جازم = **تحريم**، غير جازم = **كراهة**.
- **التخيير:** لإدخال القسم الخامس: **الإباحة**. بعضهم أسقط هذا القيد لأنه يرى الإباحة حكماً عقلياً، و**هذا خطأ**: الإباحة حكم شرعي.
- **الوضع:** جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، أو وصفه بالصحة أو الفساد.

الحكم التكليفي (ما طُلب به فعل أو كف أو خُيّر بينهما)	الحكم الوضعي (علامة جعلها الله للأحكام التكليفية)
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين **بالاقتضاء أو التخيير**	خطاب الله المتعلق **بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً**
خمسة: **الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح**	خمسة: **السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الفاسد**
إقامة الصلاة واجبة · أكل الميتة حرام · ركعتا الفجر مستحبتان · الالتفات في الصلاة مكروه · الأكل من الغنائم حلال	بزوال الشمس تجب الظهر (سبب) · الوضوء شرط للصلاة · المحرمية مانعة من صحة الزواج · بيع اللبن صحيح · البيع بثمن مجهول فاسد

سُمّي التكليفي تكليفاً لأن الفعل أو الكف فيه كُلفة ومشقة. وسُمّيت الوضعية وضعية لأنها موضوعة من الله علامة للأحكام التكليفية.

فخ الواجب والمباح من **التكليفي**. والصحة والفساد من **الوضعي**. والتكليفي **غير** الوضعي.

الواجب ص45–63

لغة: معنيان

(١) اللازم والثابت (وجب البيع: ثبت ولزم) (٢) الساقط (وجبت جنوبها: سقطت).

اصطلاحاً

ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً.

صيغ الوجوب

1. **صيغ الأمر الثلاث:** فعل الأمر (أقيموا)، المضارع المقترن بلام الأمر (وليطّوّفوا)، اسم فعل الأمر (عليكم أنفسكم = الزموا).
2. **ألفاظ موضوعة للإيجاب والإلزام:** «فرض»، «الأمر» (يأمر)، «كتب» وما اشتق منها.
3. **الوعيد على الترك** (عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما).

في الأنظمة تجي صيغة الوجوب بألفاظ مثل: **يجب، يتعين، على (القاضي / الدولة)**.

مكتوب في نسختك: «ممكن تجي مثلها في الاختبار»، يعني يعطونك نص ويسألونك وش صيغة الوجوب فيه. مثال: «اسجدوا» = فعل أمر، «لينفق» = مضارع بلام الأمر، «كُتب عليكم» = لفظ كتب، «إن الله يأمر» = لفظ الأمر.

تقسيمات الواجب

باعتبار	القسم	تعريفه	مثاله
وقت أدائه	**مطلق**	طلب الشارع فعله دون أن يقيّد أداءه بوقت معين، فيفعله المكلف متى شاء. الإلزام على الفعل فقط	النوافل المطلقة (وكتب طالب في الهامش: النذر، الكفارة)
	مقيد	طلب الشارع فعله في وقت معين، فالإلزام على الفعل وعلى الوقت معاً	المادة ٥٠ الأحوال المدنية: على الزوج مراجعة الأحوال خلال **٦٠ يوماً** من عقد الزواج للحصول على دفتر العائلة
وقته (المؤقت)	**موسّع**	وقته يتسع لأدائه وأداء غيره من جنسه	الصلوات الخمس (يصلي في وقت الظهر الفرض والسنن ويقضي فرضاً آخر)
	مضيّق	يستغرق فعله الوقت كله، والوقت معيار له، فلا يسع واجباً آخر من جنسه	صيام رمضان (ما يصح فيه صوم تطوع أو نذر أو قضاء)؛ وقت الأجير الخاص كموظفي الشركات
وفق الدليل أو خلافه	**عزيمة**	الحكم الثابت **على وفق** الدليل (سلم من المعارض، لم يُنسخ ولم يتغير)	إيجاب الصلوات الخمس؛ إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه
	رخصة	الحكم الثابت **على خلاف** الدليل **لعذر**	انظر أنواعها تحت الجدول

المقدار المطلوب	**محدد**	عيّن له الشارع مقداراً معلوماً، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه كما عُيّن	الصلوات الخمس، الزكاة، الديون المالية (ثمن المبيع، الأجرة)؛ م٥٢ العمل (بيانات عقد العمل)؛ م٣١ الإجراءات الجزائية؛ م١٧ العمل
	غير محدد	لم يعيّن الشارع مقداره	**التعزير** (يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان)؛ **النفقة** (م٤٦ الأحوال الشخصية: يراعى حال المنفق عليه وسعة المنفق)
ذاته	**معيّن**	ما وجب فيه واحد بعينه، لا خيار فيه ولا بدل	الصلاة والزكاة والحج؛ النفقة للمعتدة من طلاق رجعي؛ م٤ العمل (الالتزام بالشريعة)؛ احترام دستور البلاد
	مخيّر	ما وجب في شيء مبهم من أمور محصورة (فيه خيار وبدل)، ويكفي فعل واحد منها	خصال كفارة اليمين؛ م٣ الشركات (أشكال الشركة الخمسة)؛ م٦ تزييف النقود (سجن أو غرامة أو إحداهما)
فاعله	**فرض عين**	مطلوب من جميع المكلفين، ويأثم كل من تركه	الصلاة والحج والصيام؛ استخراج البطاقة المدنية؛ م٣٤ النظام الأساسي (الدفاع عن العقيدة والوطن واجب على كل مواطن)
	فرض كفاية	مطلوب من مجموع المكلفين؛ إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه أثموا كلهم	صلاة الجنازة، رد السلام، القضاء، الفتيا، تعلّم الطب والهندسة، الأمر بالمعروف

أنواع الرخصة: واجبة (أكل الميتة للمضطر، ويأثم لو امتنع ومات) · **مندوبة** (الجمع والقصر في السفر) · **مباحة** (عقد الإيجار، النظر للمخطوبة، بيع العرايا).

أمثلة الرخصة في الأنظمة: م١٠٠ الإجراءات الجزائية (الشاهد المريض تُسمع شهادته في مكانه) · فقرة ٢ م٣٩ المرافعات (للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة الخيار في إقامة دعواها في بلدها، استثناءً من م٣٦) · م٥٤ المرافعات (يُمنع القاضي من التوكل عن الخصوم إلا عن زوجه وأصوله وفروعه ومن تحت ولايته) · م٩ الأحوال الشخصية (منع زواج من دون ١٨، وللمحكمة الإذن استثناءً).

المقيد: متى يؤدَّى؟

الحالة	اسمه وحكمه
في وقته مختلّ الأركان أو الشروط	**إعادة**، وتكون واجبة (ومثلها: مقاول وضع مواد غير المتفق عليها والوقت باقٍ)
في وقته كامل الأركان والشروط	**أداء**، ويستحق الأجر وتبرأ الذمة
قبل وقته ويجوز التعجيل	**تعجيل**، ويجزئ (زكاة المال قبل وقتها بسنة أو سنتين، زكاة الفطر قبل ليلة العيد)
قبل وقته ولا يجوز التعجيل	يكون **نفلاً** ولا يجزئ (صلاة الظهر قبل وقتها)

بعد وقته	**قضاء**: بعذر = بلا إثم، بدون عذر = إثم مع وجوب القضاء. ومثله في القانون **الشرط الجزائي** (تعويض الدائن عن تأخر المدين)

فوائد فرض الكفاية ص58

- يُسمّى أيضاً: **الواجب العام، الواجب الاجتماعي، الواجب التضامني**.
- الفرض العيني ما يقوم إلا بالكفائي: صلاة الجمعة واجب عيني، و**بناء المساجد** فرض كفاية.
- **ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين في أربع حالات:** (١) إذا ما فيه إلا واحد يقدر عليه (عالم أو طبيب أو شاهد واحد) (٢) إذا عيّن الإمام شخصاً بعينه (٣) إذا شرع فيه (صلاة الجنازة، الجهاد) (٤) إذا غلب على ظنه أن غيره ما قام به.
- قريب منه تقسيم السنة إلى عينية (الوتر) وكفائية (إلقاء السلام).

فخ صلاة الفجر مثال للواجب **المقيد والمحدد والمعيّن والعيني** في نفس الوقت (سؤال من الكتاب ص65).

فخ لو جاتك «**النفقة** من أمثلة الواجب غير المحدد» فهي **صح**. وفي أسئلتك السابقة انكتبت «الفقه» وجوابها خطأ، والغالب إنه خطأ مطبعي.

المندوب والحرام والمكروه والمباح ص65–79

الحكم	لغة	اصطلاحاً	طرق معرفته (صيغه)
المندوب	اسم مفعول من الندب وهو الدعاء: المدعو إليه	ما طلب الشرع فعله طلباً **غير جازم**	(١) الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك (٢) الترغيب بذكر ثوابه من غير أمر (٣) بيان محبة الله للفعل (٤) مدح فاعله (٥) فعل الرسول ﷺ له تقرباً من غير أن يأمر به (مثل الاعتكاف)
الحرام	ضد الحلال، وهو الممنوع	**ما يُذم شرعاً فاعله** (= ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً)	(١) النهي بدون قرينة تصرفه للكراهة، وهو **أكثر الأساليب استعمالاً** (٢) النص على تحريمه (٣) طلب اجتناب الفعل (٤) ذم فاعله (٥) توعّد الفاعل بالعقاب
المكروه	المبغَض	ما نهى عنه الشرع نهياً **غير جازم**	(١) النهي مع قرينة تدل على عدم العقاب (المشي بنعل واحدة) (٢) أن يترتب على فعله **الحرمان من فضيلة** (أكل الثوم والبصل يمنع دخول المسجد)
المباح	من الإباحة: الإذن والإطلاق، وهو ضد المحظور	ما **خيّر** الشرع فيه بين الفعل والترك	(١) النص على التخيير (٢) نفي الإثم والمؤاخذة (لا إثم عليه، لا جناح) (٣) النص على الحل (أُحلّ لكم) (٤) **الأمر الوارد بعد الحظر** (فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا) (٥) كون الفعل **مسكوتاً عنه** (الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل)

تفاوت المستحبات (مراتب المندوب)

1. أشدها تأكداً: **الوتر وركعتا الفجر**، ما تركهما النبي ﷺ لا حضراً ولا سفراً.
2. **سنن مؤكدة** يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر.
3. **نوافل ذوات أسباب:** تحية المسجد، ركعتا الطواف، صوم عاشوراء ويوم عرفة.
4. **نوافل مطلقة:** يفعلها المرء إذا نشط، ولا حرج في تركها.

والأفضل المداومة على المندوبات ولو قلّت.

أقسام الحرام

- **حرام لذاته:** مفسدته في ذاته (القتل، السرقة، أكل الخنزير).
- **حرام لغيره:** مفسدته من وصف قام به لا من ذاته (الصلاة في المقبرة، **البيع وقت نداء الجمعة الثاني**). وقد يطلق على ما حُرّم لأنه وسيلة للحرام (تجصيص القبر).

ألفاظ الأنظمة

- **التحريم:** الغالب «**لا يجوز**»، وقد يأتي «**يُمنع**» و«**يُحظر**»، أو يُفهم من ترتيب العقوبة على الفعل.
- **الإباحة:** الغالب «**يجوز**» (م١٠ المرور، م٧٢ المرافعات تدوين الصحف إلكترونياً، م٦٦ الإثبات بالشهود، فقرة ٢ م١٠٩ الإثبات ندب خبير).

الفعل الواحد تعتريه الأحكام

الزواج: **واجب** إذا قدر على المهر والنفقة وخاف الزنا · **مندوب** إذا قدر وهو معتدل ما يخاف الزنا · **محرّم** إذا تيقن أنه يظلم زوجته.

فائدة: المباحات باب واسع للثواب إذا نوى بها نية صالحة («النية تجارة العلماء»).

> **فخ** «الأمر بعد الحظر (النهي) يفيد الإباحة» **صح** (ص78). و«التخيير بين الفعل والترك يفيد الإباحة» **صح**.

الحكم الوضعي ص84–96

> **خطاب الله تعالى بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.**

	تعريفه	إذا وُجد	إذا عُدم	مثاله
السبب	ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم	يوجد الحكم	لا يوجد الحكم	الزنا لوجوب الحد، دخول الوقت لوجوب الصلاة، غروب الشمس لجواز الفطر، السرقة لقطع اليد، الجنون لوجوب الحجر
الشرط	ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم	قد يوجد وقد لا يوجد	لا يوجد الحكم	الشاهدان في النكاح، الوضوء للصلاة (قد تكون متوضئ والصلاة ما وجبت)
المانع	ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم	لا يوجد الحكم	قد يوجد وقد لا يوجد	القتل يمنع الميراث (وعدم القتل ما يلزم منه الإرث، فقد يمنعه دين يستغرق التركة)

فخ «يلزم من **عدم** المانع العدم» **خطأ**. «السبب لا يختلف عن الشرط» **خطأ**. «الشرط يلزم من وجوده الوجود» **خطأ**.

أقسام السبب (فعل للمكلف أو لا)

- **ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له:** دخول الوقت لوجوب الصلاة، غروب الشمس لجواز الفطر، الجنون لوجوب الحجر.
- **في قدرة المكلف:** السفر لإباحة الفطر، القتل العمد العدوان لوجوب القصاص، السرقة لوجوب الحد.

والقسمان تترتب عليهما أحكامهما إذا وُجدت وتحققت الشروط وانتفت الموانع. **أمثلة نظامية للسبب:** م٥٥ الأحوال الشخصية (يسقط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت بلا عذر)، والعقوبات في مكافحة الإرهاب والرشوة والتنفيذ والاتجار بالأشخاص والتزوير والمرور (الفعل المجرّم سبب للعقوبة).

الركن والشرط

كلاهما يتوقف عليه وجود الحكم، لكن **الركن جزء من حقيقة الشيء** (الركوع للصلاة، الإيجاب والقبول للنكاح)، و**الشرط خارج عن حقيقته** (الطهارة للصلاة، حضور الشاهدين للنكاح).

أقسام الشرط باعتبار جهة اشتراطه

- **شرعي:** اشترطه الشارع (م١٨ الأحوال الشخصية: الولي ذكر بالغ عاقل موافق في الدين · م١٣: تعيين الزوجين ورضاهما · م١٧٦: الموصي بالغ عاقل).

- **جعلي:** اشترطه المكلف (المرأة تشترط تقديم المهر، المشتري يشترط نقل المبيع لمكان معين). ولا بد أن يوافق الشرع ومقتضى العقد. ودرجاته ثلاث:

1. **مكمّل لحكمة الشرع وموافق لمقتضى العقد** (الكفالة أو الرهن في الدين المؤجل): **متفق على صحته**.
2. **مخالف لمقتضى العقد** (الزوج يشترط عدم الإنفاق، البائع يشترط عدم انتفاع المشتري): **متفق على بطلانه**. فقرة ٢ م٢٩ الأحوال الشخصية: «يصح عقد الزواج ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد».
3. **زائد على مقتضى العقد: مختلف فيه**، و**الحنابلة** على جوازه والتوسع فيه.

الصحة والفساد والبطلان

- **الصحة:** ترتّب الآثار الشرعية (في العبادات تبرأ الذمة، وفي المعاملات تترتب آثارها).
- **البطلان:** عدم ترتب الآثار لخلل في الشروط أو الأركان أو غيرها.
- **في العبادات:** لا فرق بين الفاسد والباطل، **إلا في الحج**، باتفاق الفقهاء.

في المعاملات	الجمهور	الحنفية
العقد غير الصحيح	قسم واحد: الفاسد والباطل **مترادفان**	قسمان: **باطل** (الخلل في الركن) و**فاسد** (الخلل في الشرط أو الوصف)
التعريف	—	الباطل: غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه · الفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه
أمثلة	—	باطل: بيع المجنون أو غير المميز أو المعدوم، نكاح المحارم مع العلم · فاسد: البيع بثمن مجهول، النكاح بلا شهود
الأثر	—	الباطل لا أثر له · الفاسد يترتب عليه المهر والعدة والنسب، والبيع الفاسد يصح إذا رُفع سبب الفساد في المجلس

موقف النظام السعودي: يميل إلى **مذهب الحنفية**. م٣٠ الأحوال الشخصية: الزواج صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح نوعان: **باطل** (تخلّف ركن، عدم تعيين الزوجين أو عدم رضاهما) و**فاسد** (بلا شهود، أو بلا إيجاب من الولي، أو زواج المُحرم بحج أو عمرة). والكتاب يرى التقسيم الثلاثي «موقفاً حسناً» لأن الجزاء لازم يتناسب مع درجة المخالفة.

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ص93–94

التكليفي	الوضعي
(١) لا يوصف به إلا فعل **المكلف** (البالغ العاقل)	لا يختلف باختلاف الفاعل: الصبي إذا أتلف شيئاً انعقد عليه سبب الضمان
(٢) من شرطه **العلم** (الجاهل بالتحريم لا يأثم)	لا يُشترط العلم: من فعل سبب الضمان لزمه ولو ما علم
(٣) يُشترط فيه **قدرة** المكلف	لا تُشترط القدرة: دخول رمضان، موت المورّث، الجمع من الإخوة يحجب الأم من الثلث

(٤) يوصف به ما هو من **كسب العبد**	قد يكون من كسبه (شروط العبادة) وقد لا يكون (القرابة سبب للميراث)

من مبادئ الهيئة القضائية: المبدأ ٧٩٨ «عدم تعجيل القصاص عند وجود قاصر لأنه حق لعموم الورثة»، والمبدأ ٤٦٩ «إذا عزل القاضي الناظر لأمر شرعي تعيّن عليه تولية ناظر آخر».

تحت ص96 في نسختك مكتوب: **«إلى هنا الميد»**. وصفحات المحكوم عليه من ص101 مكتوب عليها **«نهائي»**.

المحكوم عليه ص101–112

> **المكلّف الذي تعلّق حكم الشارع بفعله.**

شرطا التكليف

1. **القدرة على فهم دليل التكليف** (بنفسه أو بالواسطة). والفهم بالعقل، ولأن العقل خفي ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر هو **البلوغ**. فلا يُكلَّف المجنون والصبي (لعدم العقل)، ولا الغافل والنائم والسكران (حال الغفلة أو النوم أو السكر).
   - إيجاب **الزكاة والنفقة والضمان** في مال الصبي والمجنون **ليس تكليفاً لهما**، بل تكليف **للولي** بأداء الحق من مالهما.
   - من لا يعرف العربية ما يُكلّف إلا إذا تعلّمها، أو تُرجمت له الأدلة، أو قامت طائفة بتعليمه بلغته. ومن بقي بلا شيء من ذلك فهو شرعاً غير مكلف.
2. **أن يكون أهلاً لما كُلّف به** (يفهم الخطاب وهو مختار). فالمُلجأ (المُكرَه) غير مكلف، وكذا النائم والساهي، إلا فيما كان من باب الحكم الوضعي.

> الأهلية
> صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، والإتيان بالتصرفات منه.

	أهلية الوجوب	أهلية الأداء
تعريفها	صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق **له وعليه**	صلاحية المكلف للتصرف الشرعي **قولاً وفعلاً** (عقوده معتبرة، وعباداته مُسقطة للواجب، ويؤاخذ بجناياته)
مناطها	**الذمة** (لإنسان أو لشركة ومؤسسة بوصفها شخصاً معنوياً)	**العقل** (التمييز بالعقل)
الناقصة	له فقط: **للجنين** في بطن أمه (يستحق الإرث والوصية وغلة الوقف)	طور **التمييز**: من ٧ سنوات إلى البلوغ
الكاملة	له وعليه: من **الولادة إلى الموت**	من البلوغ (التكاليف الشرعية). والمسؤولية القانونية من **سن الرشد = ١٨**
تتأثر بالعوارض؟	**لا**	**نعم، وحدها**

أحكام المميِّز (الأداء الناقصة)

- **العبادات:** يُثاب عليها ويؤجر وليّه، وتُكتب حسناته دون سيئاته، ويؤمر بها للتعويد.

- **التصرفات المالية:** النافعة نفعاً محضاً (**قبول** الهبة والصدقة) **تصح بدون إجازة الولي** · الضارة ضرراً محضاً (**تبرعاته**) **لا تصح** · الدائرة بين النفع والضرر (البيع) **موقوفة على إجازة الولي**.
- **الجنايات:** نظام الأحداث م١: «الحدث» كل ذكر أو أنثى **أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة**، وله عقوبات تناسب مرحلته.

الرشد

دفع المال مشروط بالرشد، وهو مرحلة **متقدمة على البلوغ**. فسّره ابن عباس بـ**صلاح العقل وحفظ المال**. الشرع حدد الرشد وترك تحديد سنّه لأنه يختلف باختلاف البيئات والأزمان، والدولة حددته بـ**١٨**. وتؤيده: م٢٢٤ مكرر المرافعات (الولاية المالية على القاصر حتى ١٨)، فقرة ٢ م١٣٥ الأحوال الشخصية (تنتهي الحضانة بإتمام ١٨)، م٩ (منع توثيق الزواج قبل ١٨).

الطور	أهلية الوجوب	أهلية الأداء
الجنين في بطن أمه	ناقصة	لا تثبت
الطفولة (من الولادة إلى التمييز)	كاملة	لا تثبت
التمييز	كاملة	ناقصة
البلوغ والرشد	كاملة	كاملة

عوارض الأهلية ص107–111

> **الأمور التي تطرأ على أهلية الأداء عند الإنسان فتؤثر بها.** وتؤثر في **أهلية الأداء فقط**، لا الوجوب.

من حيث المنشأ:

- **سماوية** (من الله بلا اختيار): **الجنون، العته، مرض الموت، النوم، الإغماء.**
- **مكتسبة** (للشخص فيها اختيار): من نفسه: **الجهل، السكر، الهزل، الخطأ، السفه** · من غيره عليه: **الإكراه.**

من حيث تأثيرها على أهلية الأداء:

القسم	العوارض	الحكم
تزيل أهلية الأداء	الجنون، النوم، الإغماء، الإكراه	يصير عديم الأهلية وترتفع عنه التكاليف. المبدأ ١١٩١: «لا يقام الحد على المجنون حال جنونه»
تنقص أهلية الأداء	العته الخفيف (معه إدراك وتمييز لكن ليس كالعقلاء)	المعتوه البالغ كالصبي المميز: ما تجب عليه العبادات وتصح منه، وما تثبت عليه عقوبات كامل الأهلية، وتجب عليه حقوق العباد المالية ويؤديها وليّه

تغيّر بعض الأحكام لمصالح	السفه والغفلة، المدين المفلس، مرض الموت	أهليتهم **كاملة**، لكن يُحجر عليهم في المال فقط: السفيه وذو الغفلة حفاظاً على مالهما · المفلس في التبرعات حفاظاً على حق الدائنين (عند الجمهور، و**أبو حنيفة يمنع الحجر**) · مريض الموت في **ثلثي** ماله حفاظاً على حق الورثة، وينفذ في الكل إذا أجاز الورثة

الإكراه نوعان: غير ملجئ (ناقص): تهديد بما لا يفوّت النفس أو عضواً (ضرب لا يُخشى منه الموت)، و**لا تنعدم معه أهلية الأداء** · **ملجئ (كامل)**: تهديد بالقتل أو بإتلاف عضو. المبدأ ٢٣١٦: «الإكراه المؤثر في الإقرار هو **الملجئ** دون ما عداه»، والمبدأ ٢٢٨٧: الاعتراف تحت الإكراه لا يُبنى عليه حكم.

الرضا شرط في جميع العقود: فقرة ١ م٢٢ الأحوال الشخصية (الزواج باطل بدون رضا الزوجين)، و**م٨٠**: طلاق المجنون والمكره والسكران غير واقع لعدم الأهلية.

فخ السفيه أهليته **كاملة** مو ناقصة، والحجر عليه لحفظ ماله. ومناط أهلية الوجوب **الذمة** مو العقل. و«تصح الهبة والصدقة **من** الصبي المميز» **خطأ** لأنها تبرع، أما **قبوله** لها فيصح.

المحكوم فيه ص113–119

> **فعل المكلف الذي تعلّق به الحكم الشرعي**، ويسميه بعضهم «المحكوم به». في «أقم الصلاة لدلوك الشمس»: جعل الزوال سبباً حكم **وضعي**، وإيجاب الظهر حكم **تكليفي** وهو المحكوم به.

شروطه الثلاثة

1. **أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً.** فالمجمل لا يُكلَّف به إلا بعد بيانه، و**لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة** باتفاق العلماء. والمقصود **إمكان العلم لا العلم فعلاً**، لذلك «لا يُقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي». ونفس الشي في القانون: **الجهل بالقانون ليس عذراً**، فبمجرد نشره في الجريدة الرسمية (**أم القرى**) ومضي المدة اللازمة يُفترض علم الكافة به. وأهمية هذي القاعدة أنها لازمة لاستقرار المعاملات وتحقق **المساواة** أمام القانون.
2. **أن يكون صادراً ممن له سلطان التكليف.** لذلك أول بحث في أي دليل هو **حجيته**، ولذلك يُتوَّج كل قانون بـ**الديباجة** (صدر بناءً على عرض مجلس الوزراء برئاسة الملك).
3. **أن يكون الفعل ممكناً.** فلا يصح التكليف بالمستحيل، لأنه أشبه بالعبث.

أقسامه الأربعة

القسم	مثاله	حكم التنازل
حق خالص لله (النفع العام)	العبادات، العقوبات، الكفارات	لا يصح التنازل عنه ولا التهاون فيه
حق خالص للعبد (مصلحته الخاصة)	أموال الناس الخاصة، **الدَّين**	يصح أن يتنازل عنه صاحبه

اجتمع الحقان و**حق الله غالب**	**عدة المطلقة** (حفظ النسب نفع عام)	لا يصح التنازل
اجتمع الحقان و**حق العبد غالب**	**القصاص** (شفاء صدور أولياء المقتول)	يصح للولي التنازل إلى الدية أو العفو

فخ القصاص: حق **العبد** غالب. والعدة: حق **الله** غالب. لا تعكسهم.

مصادر التشريع (المقدمة) ص121–124

- تسمى: **أصول الأحكام، المصادر الشرعية، أدلة الأحكام**، وكلها مترادفة.
- **الدليل لغة:** ما فيه دلالة وإرشاد. **اصطلاحاً:** ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (وهو الحكم الشرعي).
- **من حيث أصلها: نقلية** (الكتاب، السنة، الإجماع، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي)، وهي اللي ما للمجتهد دخل فيها · **عقلية** (القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع)، ويظهر فيها أثر المجتهد. والقسمان متكاملان.
- **من حيث الاتفاق عليها، وهو أهم تقسيم: متفق عليها أربعة**: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وتسمى **أصلية** · **مختلف فيها**: الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، سد الذرائع، وتسمى **تبعية** لأنها ترجع للأولى.

فخ القياس **عقلي** لكنه **متفق عليه**. والعرف **نقلي** لكنه **مختلف فيه**.

أمثلة الأنظمة: وش تمثّل؟

الأسئلة ممكن تعطيك مادة وتسألك: هذي مثال على أي قسم؟ هذي أشهرها.

المادة	مضمونها	مثال على
م٥٠ الأحوال المدنية	مراجعة الأحوال خلال ٦٠ يوماً من عقد الزواج	واجب مقيد
م٥٢ العمل	بيانات يجب أن يحتويها عقد العمل	واجب محدد
م٤٦ الأحوال الشخصية	تقدير النفقة بحال المنفق عليه وسعة المنفق	واجب غير محدد
فقرة ١ م٥٣ الأحوال الشخصية	النفقة للمعتدة من طلاق رجعي	واجب معيّن
م٣ الشركات	تتخذ الشركة أحد خمسة أشكال	واجب مخيّر
م٦ تزييف النقود	سجن أو غرامة أو إحداهما	واجب مخيّر
م٣٤ النظام الأساسي للحكم	الدفاع عن العقيدة والوطن واجب على كل مواطن	فرض عين

فقرة ٢ م٣٩ المرافعات	خيار المرأة في رفع دعواها في بلدها	رخصة
م١٠٠ الإجراءات الجزائية	الشاهد المريض تُسمع شهادته في مكانه	رخصة
م٥٤ المرافعات	منع القاضي من التوكل إلا عن أقاربه	رخصة
م١٢ المرافعات / م١٥٠ العمل / م٣٢ المرور	لا يجوز التبليغ ليلاً / لا يجوز تشغيل النساء ١١ ساعة ليلاً / يحظر القيادة بلا رخصة	حرام
م٦٦ الإثبات / م٧٢ المرافعات	يجوز الإثبات بالشهود / يجوز التدوين الإلكتروني	مباح
م٥٥ الأحوال الشخصية	سقوط نفقة الزوجة إذا امتنعت بلا عذر	سبب
م١٣ و م١٨ و م١٧٦ الأحوال الشخصية	شروط صحة الزواج، الولي، الموصي	شرط شرعي
فقرة ٢ م٢٩ الأحوال الشخصية	يصح العقد ويبطل الشرط المنافي	شرط جعلي مخالف (باطل)
م٣٠ الأحوال الشخصية	الزواج صحيح وباطل وفاسد	ميل النظام لمذهب الحنفية
م١ الأحداث	الحدث من أتم ٧ ولم يتم ١٨	أهلية الأداء الناقصة
م٨٠ الأحوال الشخصية	طلاق المجنون والمكره والسكران غير واقع	عوارض الأهلية

اختبر نفسك

جاوب على الأسئلة، وبعدها قارن أجوبتك بمفتاح الإجابات في آخر الملف.

صح أو خطأ

1. الشافعي أول من صنّف كتاباً في أصول الفقه.
2. ألّف الشافعي الرسالة بطلب من الإمام أحمد بن حنبل.
3. طريقة المتكلمين تسمى طريقة الحنفية.
4. طريقة الفقهاء تأخذ القواعد الأصولية من الفروع الفقهية.
5. تعلّم أصول الفقه فرض عين على الأمة.
6. القاعدة الفقهية متقدمة في وجودها على القاعدة الأصولية.
7. العقل ليس مصدراً للتشريع.
8. الرسول ﷺ مشرّع للأحكام.
9. الحكم التكليفي هو الحكم الوضعي.
10. الواجب من أقسام الحكم الوضعي.
11. المباح من أقسام الحكم الوضعي.
12. الصحة من أقسام الحكم التكليفي.
13. العزيمة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
14. الجمع والقصر في السفر رخصة مباحة.
15. أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة.
16. صيام رمضان واجب موسّع.
17. أداء الواجب بعد وقته يسمى إعادة.
18. النفقة من أمثلة الواجب غير المحدد.
19. كفارة اليمين من أمثلة الواجب المخيّر.
20. قد ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين.
21. الأمر بعد النهي (الحظر) يفيد الإباحة.
22. يغلب في الأنظمة السعودية لفظ «يجوز» لبيان التحريم.
23. السبب لا يختلف عن الشرط.
24. يلزم من عدم المانع العدم.

25. الركن جزء من حقيقة الشيء، والشرط خارج عنها.

26. لا فرق في العبادات بين الفاسد والباطل إلا في الحج.

27. الخلل في ركن العقد يجعله فاسداً عند الحنفية.

28. يميل النظام السعودي إلى قول الجمهور في الفاسد والباطل.

29. الحكم الوضعي يشترط فيه علم المكلف.

30. مناط أهلية الوجوب هو التمييز بالعقل.

31. تثبت أهلية الوجوب للجنين في بطن أمه.

32. العوارض تؤثر في أهلية الوجوب.

33. الإكراه من العوارض السماوية.

34. السفيه أهلية أدائه ناقصة.

35. تم تحديد بلوغ الرشد بسن ٢١ عاماً.

36. لا يعد الجهل بالقانون عذراً.

37. القصاص مما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب.

38. العرف من المصادر المتفق عليها.

اختيار من متعدد

1. من كتب طريقة الفقهاء (الحنفية): أ) روضة الناظر ب) البرهان ج) أصول السرخسي د) جمع الجوامع

2. «جمع الجوامع» لابن السبكي من كتب طريقة: أ) المتكلمين ب) الفقهاء ج) المتأخرين

3. ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم: أ) الواجب ب) المندوب ج) المكروه د) المباح

4. الوضوء للصلاة: أ) سبب ب) شرط ج) مانع د) ركن

5. القتل بالنسبة للميراث: أ) سبب ب) شرط ج) مانع د) صحة

6. دخول الوقت لوجوب الصلاة سبب: أ) في قدرة المكلف ب) ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له

7. أكثر الأساليب استعمالاً للدلالة على التحريم: أ) ذم الفاعل ب) النهي بلا قرينة ج) توعّد الفاعل د) طلب الاجتناب

8. من طرق معرفة المكروه: أ) الحرمان من فضيلة ب) مدح فاعله ج) النص على الحل

9. البيع وقت نداء الجمعة الثاني: أ) حرام لذاته ب) حرام لغيره ج) مكروه

10. البيع بثمن مجهول عند الحنفية: أ) صحيح ب) باطل ج) فاسد

11. مناط أهلية الأداء: أ) الذمة ب) العقل ج) الحياة

12. قبول الصبي المميز للهبة: أ) لا يصح ب) يصح بدون إجازة الولي ج) موقوف على إجازة الولي

13. الإكراه المؤثر في الإقرار: أ) الملجئ ب) غير الملجئ ج) كلاهما

14. يُحجر على المريض مرض الموت في: أ) ثلث ماله ب) ثلثي ماله ج) ماله كله

15. عدة المطلقة: أ) حق خالص لله ب) حق خالص للعبد ج) اجتمعا وحق الله غالب د) اجتمعا وحق العبد غالب

16. المصادر المتفق عليها: أ) الكتاب والسنة فقط ب) الكتاب والسنة والإجماع والقياس ج) الكتاب والسنة والعرف

مفتاح الإجابات

صح أو خطأ

1. **صح** (الرسالة، ص25)
2. **خطأ**، بطلب من عبدالرحمن بن مهدي.
3. **خطأ**، تسمى طريقة الشافعية أو الجمهور.
4. **صح**
5. **خطأ**، فرض كفاية على الأمة، وفرض عين على المجتهد.
6. **خطأ**، الأصولية هي المتقدمة.
7. **صح**، العقل ليس بحاكم.
8. **خطأ**، هو مبلّغ ومبيّن.
9. **خطأ**
10. **خطأ**، من التكليفي.
11. **خطأ**، من التكليفي.
12. **خطأ**، من الوضعي.
13. **خطأ**، هذا تعريف الرخصة. العزيمة على وفق الدليل.
14. **خطأ**، رخصة مندوبة.
15. **صح**
16. **خطأ**، مضيّق.
17. **خطأ**، يسمى قضاء. الإعادة في الوقت لخلل.
18. **صح**
19. **صح**
20. **صح** (أربع حالات)
21. **صح** (ص78)
22. **خطأ**، «يجوز» للإباحة، و«لا يجوز» للتحريم.
23. **خطأ**
24. **خطأ**، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
25. **صح**
26. **صح**
27. **خطأ**، يجعله باطلاً.
28. **خطأ**، يميل إلى الحنفية.
29. **خطأ**
30. **خطأ**، مناطها الذمة.
31. **صح**، ناقصة.
32. **خطأ**، تؤثر في أهلية الأداء فقط.
33. **خطأ**، مكتسب من غيره عليه.
34. **خطأ**، كاملة، ويُحجر عليه في المال فقط.
35. **خطأ**، ١٨.
36. **صح**
37. **خطأ**، حق العبد غالب.
38. **خطأ**، مختلف فيه.

اختيار من متعدد

1. **ج**. أ وب للمتكلمين، ود للمتأخرين.
2. **ج**
3. **ب**
4. **ب**
5. **ج**
6. **ب**، والسفر لإباحة الفطر في قدرته.
7. **ب**
8. **أ**
9. **ب**
10. **ج**
11. **ب**
12. **ب**، والبيع موقوف، والتبرع لا يصح.
13. **أ** (المبدأ ٢٣١٦)
14. **ب**
15. **ج**
16. **ب**